

INFORME ESTRATÉGICO Y MARCO LEGAL INTEGRAL

Desarrollo de Plataforma Web de Contenido para Adultos, Suscripciones y Acompañamiento Virtual 1a1 (Novios/as Virtuales)

Destinatario: Cliente / Equipo Directivo	Fecha: Agosto 2026
Ámbito Legal: Argentina e Internacional (EE.UU. / UE)	Versión: 2.0 Final Consolidada
Estado: Documento Ejecutivo Confidencial	Modelo: Suscripciones, PPV & WebRTC 1a1

RESUMEN EJECUTIVO: Este documento consolida el análisis exhaustivo legal, técnico y financiero para la creación de una plataforma de contenido para adultos y acompañamiento virtual. Aborda el marco regulatorio en Argentina (Ley Olimpia, Ley de Protección de Datos Personales, Código Penal) e Internacional (US 18 U.S.C. § 2257, Normas Mastercard/Visa, GDPR), el esquema de verificación KYC/Age Assurance, la arquitectura de pasarelas de pago de alto riesgo (evitando bloqueos bancarios) y el plan de acción paso a paso para ejecutar el proyecto con total seguridad jurídica y solvencia técnica.

1. Alcance de la Plataforma y Modelo de Negocio

El proyecto contempla el desarrollo de una plataforma web (PWA - Progressive Web App) tipo red social de economía de creadores, inspirada en modelos como OnlyFans, Fansly y Cafecito, extendida hacia la interacción en tiempo real y el acompañamiento virtual casual. La plataforma abre el acceso a todas las identidades y géneros (mujeres, hombres, colectivo LGBTQ+), siempre dentro de los márgenes legales vigentes.

Módulo	Descripción Operativa	Modelo de Monetización
Suscripciones por Niveles	Acceso a feed exclusivo de fotos/videos del creador por planes mensuales con beneficios escalonados.	Cobro recurrente mensual (\$5 - \$50 USDT)
Pay-Per-View (PPV)	Publicaciones o mensajes privados bloqueados que se desbloquean individualmente con un pago único.	Pago único por desbloqueo (\$2 - \$20 USDT)
Citas Virtuales 1a1	Videollamadas WebRTC en tiempo real para encuentros virtuales casuales (Novios/as Virtuales) o streaming privado.	Tarifado por minuto (Pay-Per-Minute)
Propinas y Mensajería	Envío de mensajes prioritarios, notas de voz personalizadas, regalos digitales y pedidos de contenido a medida.	Micropagos directos / Créditos de plataforma

2. Marco Legal Local (Argentina)

Para operar de manera 100% legal desde o hacia la República Argentina, la plataforma debe alinearse estrictamente con el cuerpo normativo vigente. Cada uno de los pilares detallados a continuación debe implementarse en el código, en los contratos y en los protocolos operativos de moderación desde el primer día:

- Ley Olimpia (Ley 27.736):** Incorpora la *violencia digital* como modalidad de violencia de género. Obliga a la plataforma a disponer de un canal expedito de reporte y baja inmediata (máximo 24h) de cualquier contenido íntimo subido sin consentimiento explícito del titular.
- Protección de Datos Personales (Ley 25.326):** La información sobre orientación o actividad erótica es legalmente un *dato sensible*. Requiere: (a) consentimiento libre, expreso e informado; (b) inscripción ante la AAIP; (c) cifrado E2EE de datos almacenados.
- Código Penal de la Nación (Art. 128 / Art. 125 bis):** Tolerancia cero frente a material de abuso sexual infantil (CSAM), coerción o facilitación de trata de personas. La plataforma debe integrar firmas digitales PhotoDNA / NCMEC para auditoría automatizada y reporte inmediato.
- Propiedad Intelectual (Ley 11.723):** El creador retiene la titularidad absoluta de su obra. La plataforma opera bajo un contrato de *licencia de uso no exclusiva, limitada en tiempo y revocable*, estipulada en los Términos y Condiciones aceptados al momento del registro.
- Aspectos Impositivos (ARCA / AFIP):** Los ingresos de creadores argentinos se encuadran bajo Monotributo (Categoría Exportación de Servicios) o Responsable Inscripto. La plataforma generará resúmenes de retención/comisión mensuales en PDF/CSV para la rendición impositiva.
- Habeas Data (Art. 43 CN):** Toda persona tiene derecho a acceder, rectificar o suprimir sus datos personales. La plataforma debe ofrecer un panel de usuario que permita la eliminación total de datos a solicitud, dentro de los 30 días hábiles.

3. Marco Legal — Regulaciones Internacionales

Si la plataforma acepta usuarios o procesa pagos fuera de Argentina (EE.UU., Europa, LATAM), debe cumplir de forma simultánea con los siguientes marcos regulatorios internacionales, exigidos además como requisito ineludible por las redes de pago y los proveedores de nube:

- **US 18 U.S.C. § 2257 (Registro de Intérpretes — EE.UU.):** Exige custodiar durante mínimo 7 años: copia del documento de identidad oficial de cada modelo, fecha de nacimiento confirmada, nombres artísticos/pseudónimos y fechas de producción/publicación del contenido.
- **Mastercard Revised Standards (AN 4480 / GLB 13267) & Visa Adult Rules:** Obligan a: (a) verificación biométrica real de identidad —prohibido el simple botón 'soy mayor de 18'—; (b) pre-moderación activa de todos los archivos subidos; (c) **prohibición absoluta de comercializar Deepfakes / contenido sintético por IA** sin consentimiento previo firmado.
- **GDPR (Unión Europea) y UK Online Safety Act:** Exigen mecanismos de Age Assurance robustos, derecho al olvido (supresión de datos en 72h), canal de reclamos transparente y reporte obligatorio a la autoridad de control ante brechas de seguridad.
- **COPPA (EE.UU.) y Directiva de Menores (UE):** Prohibición total de registro de usuarios menores de 18 años. La verificación de edad debe ser efectiva (documental o biométrica), no declarativa.

4. Sistema de Verificación KYC y Age Assurance

Se implementará un motor de verificación en dos capas distintas según el rol del usuario. El proceso es obligatorio y bloquea el acceso a funciones de monetización o visualización de contenido explícito hasta su aprobación:

Rol	Proceso de Verificación Exigido	Tecnología / Proveedor
Modelo / Creador	KYC Completo: (1) Carga del DNI/Pasaporte frente y dorso; (2) Selfie biométrica con detección de vida en tiempo real (Liveness Detection) para prevenir uso de fotos o generaciones IA; (3) Firma digital del Formulario 2257 y del acuerdo de la Ley Olimpia; (4) Validación de datos de cobro.	Sumsu / Veriff / Persona (SDK integrado). Validación automatizada con revisión manual en casos dudosos.
Cliente / Comprador	Age Assurance: Verificación de mayoría de edad (18+) mediante tarjeta de crédito válida (titular registrado) o escaneo documental ligero. Sin verificación aprobada, el acceso a contenido PPV o citas queda bloqueado.	Yoti Age Verification / validación automática por pasarela de pago.

5. Arquitectura Financiera y Pasarelas de Pago

ADVERTENCIA FINANCIERA CRÍTICA: Mercado Pago, Stripe, PayPal y todas las pasarelas generalistas prohíben explícitamente actividades vinculadas a contenido para adultos y servicios de compañía erótica. Intentar procesar cobros por estas vías provocará la congelación inmediata e irreversible de los fondos y la cancelación definitiva de las cuentas. NO deben utilizarse bajo ninguna circunstancia.

Soluciones de Cobro Aprobadas (High-Risk & Cripto):

1. **Pasarelas Internacionales de Alto Riesgo:** Integración con **CCBill**, **Segpay** o **Epoch** para cobro global con Visa/Mastercard. Son estándar de la industria adulta y están alineadas con las normas de redes de pago. Los resúmenes bancarios de los clientes figurarán bajo razones sociales discretas y neutras.
2. **Criptomonedas (USDT TRC20 / BEP20 / Binance Pay):** Método primario recomendado: inmediato, privado, sin fricciones cambiarias ni cepo. Permite acreditación instantánea en la plataforma y retiro directo a billeteras personales (Binance, Lemon, Buenbit).
3. **Liquidación a Modelos:** Las ganancias de los creadores se transfieren vía **Paxum** o **Cosmo Payment** (monederos electrónicos industriales con tarjeta de débito asociada), transferencia SWIFT directa a CBU argentino, o P2P en USDT para máxima inmediatez.
4. **Comisión de Plataforma:** El modelo recomendado es retener entre el 15% y el 20% de cada transacción (suscripción, PPV, cita virtual y propina) como fee operativo de la plataforma, por debajo de los estándares de mercado (OnlyFans retiene 20%).

6. Seguridad Técnica y Protección Anti-Filtraciones

El contenido de los creadores es el activo central de la plataforma. Se implementan múltiples capas de protección técnica y legal:

- **Marcas de Agua Dinámicas e Invisibles (Forensic Watermarking):** Cada imagen o video renderizado en la plataforma incluye un overlay dinámico con el ID único del comprador y timestamp. Ante cualquier filtración en redes, la fuente es identificable de inmediato.
- **Protección en Navegador (Canvas / DRM):** Bloqueo de atajos de captura de pantalla (PrintScreen, ShareScreen) y deshabilitación de descargas directas en la PWA móvil mediante políticas de seguridad del navegador.
- **Moderación Pre-Publicación con IA:** Integración con Hive AI para filtrado automatizado antes de la publicación. Detecta CSAM, deepfakes no consentidos y contenido violatorio antes de que llegue a la plataforma.
- **Canal DMCA y Baja Rápida:** Formulario automatizado de reclamo de derechos de autor para gestionar la remoción de contenidos filtrados en sitios de terceros, con trazabilidad legal completa.

- **Almacenamiento Cifrado y Firmado:** Archivos almacenados en AWS S3 con URLs firmadas de corta vida (CloudFront Signed URLs). Ningún contenido privado es accesible sin un token de sesión válido y activo.

7. Videollamadas y Encuentros Virtuales (WebRTC Pay-Per-Minute)

El módulo de citas virtuales 1a1 y 'Novios/as Virtuales' constituye el diferenciador principal frente a plataformas convencionales de suscripción. Opera sobre tecnología WebRTC con facturación en tiempo real:

- **Modalidades disponibles:** Cita casual / Acompañamiento virtual / Novio o Novia Virtual / Sesión privada de entretenimiento adulto.
- **Tarificación:** El modelo fija su tarifa por minuto (\$1 a \$5 USDT/min recomendado). El sistema descuenta el saldo del cliente en tiempo real. Si el balance se agota, la llamada se cierra automáticamente con 60 segundos de aviso previo.
- **Registro de Sesión:** Cada videollamada genera un registro encriptado de duración, monto cobrado, ID del modelo y del cliente, y timestamp. Estos logs se conservan cifrados por 90 días para eventuales reclamos o auditorías.
- **Streaming Seguro:** La señal WebRTC es E2EE (cifrado extremo a extremo). No se almacena el video de la llamada sin consentimiento explícito de ambas partes.
- **Cumplimiento 2257 en Tiempo Real:** Antes de iniciar cualquier sesión, el sistema verifica que tanto el modelo como el cliente tengan sus respectivas verificaciones KYC/Age Assurance activas y aprobadas.

8. Estructura Legal de la Entidad Operadora

Para poder contratar con procesadores de alto riesgo (CCBill, Segpay) y operar internacionalmente, se recomienda constituir la entidad legal antes del desarrollo. Las opciones más utilizadas son:

Estructura	Ventajas	Consideraciones
LLC en EE.UU. (Wyoming / Delaware)	Aceptada por todas las pasarelas de alto riesgo. Tributación en origen, simple de operar a distancia. Apertura 100% online en ~5 días.	Requiere agente registrado anual (~\$50-100/año). Cuenta bancaria en Mercury o Relay.
SRL en Argentina con CBU Divisas	Útil para facturación local de servicios digitales. Monotributo o RI según volumen.	Las pasarelas internacionales de alto riesgo pueden rechazarla. Requiere combinación con LLC.
Sociedad en Uruguay or Estonia (e-Residency)	Estonia ofrece e-Residency digital. Uruguay: fiscalidad territorial favorable para servicios digitales al exterior.	Mayor tiempo de constitución. Costo contable recurrente.

9. Plan de Acción Paso a Paso (Hoja de Ruta de Ejecución)

Fase	Acciones Clave a Ejecutar	Resultado / Entregable
FASE 1 Cimientos Legales (Semanas 1-3)	• Constitución de entidad legal (LLC EE.UU. o SRL ARG). • Redacción de Términos y Condiciones, Política de Privacidad, Acuerdo de Creador y Formulario 2257. • Registro de base de datos ante AAIP. • Alta y configuración del proveedor KYC (Sumsb/Veriff). • Consulta con abogado de Derecho Digital para revisión de contratos.	Estructura legal habilitada. Contratos firmados. Canal KYC operativo.
FASE 2 Desarrollo MVP (Semanas 4-8)	• Feed social con posts públicos, de suscripción y PPV. • Motor de marcas de agua dinámicas en imágenes/videos. • Integración de pasarelas de pago (USDT Cripto + CCBill/Segpay en sandbox). • Moderación automatizada pre-publicación (Hive AI). • Almacenamiento seguro en AWS S3 + CloudFront firmado.	Plataforma web PWA funcional, procesando pagos en entorno de prueba.
FASE 3 Novios Virtuales & Escala (Semanas 9-12)	• Módulo de videollamadas WebRTC 1a1 con tarifado por minuto en tiempo real. • Calendario de reservas y sistema de agenda para citas virtuales. • Onboarding de creadores beta testers y ajuste de flujo KYC. • Activación de pasarelas en producción. • Campaña de lanzamiento y adquisición de usuarios.	Plataforma pública completa con todas las funciones operativas.

Conclusión y Próximos Pasos: Cumpliendo con la hoja de ruta y los marcos normativos descriptos en este documento, el cliente contará con una plataforma sólida, escalable y 100% blindada jurídicamente. El primer paso recomendado es la consulta con un abogado especialista en Derecho Digital para la firma de contratos y la elección de la jurisdicción legal, en paralelo con la configuración del sistema KYC y las pasarelas de pago de alto riesgo.